

교섭단위 분리 신청 절차와 노란봉투법 시행 후 전망



김영민

법무법인 태평양 공인노무사

2015년 노무사 시험을 합격하고 2016년 연세대 행정학과를 졸업했다. 중앙노동법률사무소, 빅히트엔터테인먼트를 거치며 경험을 쌓았다. 현재는 법무법인 태평양에서 기업 인사노무 자문, 산업재해 및 산업안전 관련 자문, 사내하도급 및 불법파견 대응 등 제반 업무 분야를 맡고 있다.

1. 들어가며

노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노동조합법') 개정에 따라 노사관계의 국면이 전환되는 큰 변곡점을 앞두고 있다. 2025. 3. 10. 시행되는 개정 노동조합법(노란봉투법)과 관련한 노사 양측의 우려 목소리가 적지 않은 가운데, 고용노동부는 2025. 11. 25. 노동조합법 시행령 일부개정령안을 입법예고했다. 입법예고안은 교섭 요구 사실 공고 및 교섭 요구 노동조합 확정 공고 시정 신청에 대한 노동위원회의 결정 기간 연장 근거를 마련하는 한편, 교섭단위 분리·통합 결정 기준을 구체화하는 근거 조항을 신설했다. 현행 노동조합법에서 노동위원회가 현격한 근로조건 차이를 고려한 교섭 단위 분리·통합 결정을 할 수 있게 한 것에 대한 세부적인 기준을 정하는 취지다. 본고에서는 현행 노동조합법상 교섭단위 분리 신청의 일반적인 쟁점을 소개하고 노란봉투법 시행 이후를 전망해 보고자 한다.

2. 교섭단위 분리 신청 절차 및 절차별 주요 쟁점

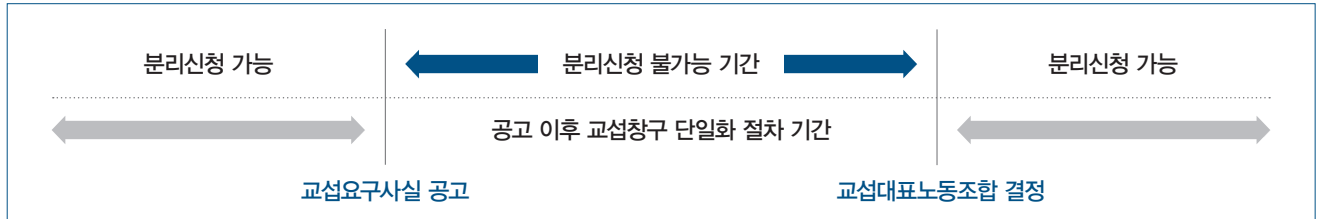
1) 신청권자

교섭단위 분리는 노동관계 당사자의 양쪽 또는 어느 한쪽이 신청할 수 있으므로 복수의 노동조합뿐만 아니라 사용자도 신청이 가능하다(노동조합법 제29조의3 제2항). 교섭 요구를 하지 않은 노동조합의 경우 신청 자격이 있는지가 문제인데, 노동조합법은 교섭단위 분리 신청 자격에 교섭을 요구했을 것을 요건으로 하고 있지 않으므로 신청권자에 해당한다고 보는 것이 타당하다.

2) 신청 시기

노동조합법 시행령에 따르면 신청 시기는 다음 <표>와 같이 ①사용자가 교섭 요구 사실을 공고하기 전 또는 ②사용자가 교섭 요구 사실을 공고한 경우에는 교섭대표노조가 결정된 날 이후(노동조합법 시행령 제14조의11 제1항 제2호)이고, 결과적으로 사용자의 교섭 요구 사실 공고 이후 교섭

〈표〉



창구 단일화 절차가 진행되고 있는 기간을 제외하고는 언제나 신청이 가능하다.

3) 신청의 효과

교섭요구사실공고 전 교섭단위 분리 신청을 하면 교섭 창구 단일화 절차의 진행이 정지되고(노동조합법 시행령 제14조의11 제5항), 분리 신청 이후 진행한 교섭요구사실공고 등 교섭창구 단일화 절차가 진행되더라도 효력이 없다. 반면 교섭대표노조 결정 이후 교섭단위 분리 신청을 한 경우라면 기존의 교섭대표노조는 사용자와 계속 교섭할 수 있으므로, 사용자는 이에 응할 의무가 있다는 것이 고용노동부의 입장이다(노사관계법제과-1775, 2012. 6. 5.).

4) 노동위원회의 교섭단위 분리 결정

노동조합법은 교섭단위의 범위에 대해 노동위원회의 분리 결정이 있는 경우를 제외하고는 예외를 인정하지 않기 때문에(노동조합법 제29조의3 제1항) 교섭단위의 분리는 노동위원회의 전속 사항이다. 따라서 노사 당사자가 임의로 교섭단위 분리를 합의하더라도 그 합의는 효력이 없다는 것이 다수의 견해다. 노동위원회가 당사자의 신청을 인용하면 교섭단위는 분리되고, 분리된 교섭단위별로 각각 교섭창구 단일화 절차를 거쳐야 한다. 실무상 분리된 교섭단위를 노동조합과 동일시해 판단하는 경우가 있는데, 하나의 교섭단위를 복수의 노동조합이 구성할 수도 있으므로 잘못된 접근이다.

5) 교섭단위 분리 결정의 판단기준

입법예고 중인 노동조합법 시행령안은 현행 노동조합법 제29조의3 제2항에서 정한 교섭단위 분리 결정의 판단기준을 각각 구분해 다음과 같이 구체화하고 있다.

1. 업무의 성질·내용, 작업 방식, 작업환경, 노동강도, 책임 비중, 임금체계·구성항목·지급 방법, 근무시간, 휴일·휴가, 복리후생, 보수·복무규정 등 현격한 근로조건 차이
2. 계약 형태·방식, 직종, 채용 방법, 정년, 인사 교류 등 고용 형태
3. 노동조합 조직 범위, 노동조합의 가입 대상 및 조합원 자격, 이에 따른 기존의 단체교섭 등 노사 간 협의 여부 및 방식, 단체교섭 대상의 적용 범위 등 교섭 관행
4. 근로자 간 이해관계의 공통 또는 유사성, 다른 노동조합에 의한 이익 대표의 적절성, 통일적 근로조건 형성의 필요성, 안정적 교섭 체계 구축 가능성, 교섭단위 유지 시 노동조합 간 갈등 유발 및 노사관계 왜곡 가능성, 당사자들의 의사를 고려하는 것이 교섭단위 분리 또는 통합의 취지를 실현할 수 있는 특별한 사정이 있는 경우 당사자들의 의사 등

6) 교섭단위 분리 결정에 대한 불복

교섭단위 분리 결정의 노사 당사자는 지방노동위원회의 결정서를 송달받은 날부터 10일 이내에 중앙노동위원회에

재심을 신청할 수 있고, 중앙노동위원회의 재심 결정서를 송달받은 날부터 15일 이내에 행정소송을 제기할 수 있다 (노동조합법 제29조의3 제3항, 제69조 제1항 및 제2항).

지방노동위원회의 교섭단위 분리 결정 또는 중앙노동위원회의 재심 결정은 불복에도 불구하고 중앙노동위원회 또는 행정소송에서 취소되지 않는 한 그 효력이 정지되지 않는다 (노동조합법 제29조의3 제3항, 제70조 제2항 참조). 따라서 노동위원회의 분리 결정이 재심 또는 판결로 취소되기 전까지는 노동위원회가 분리한 교섭단위별로 교섭창구 단일화 절차가 진행되고, 사용자는 이에 응할 의무가 있다.

3. 노란봉투법 시행 후 교섭단위 분리 신청 관련 쟁점 전망

1) 교섭단위 분리 신청 관련 분쟁 장기화 및 격화 가능성

노란봉투법이 시행 이후, 원청 노조와 하청 노조 간 교섭단위를 둘러싼 분쟁의 장기화 가능성에 대한 우려가 벌써부터 높다. 더욱이 노동위원회가 교섭창구 단일화 또는 분

리 과정에서 원청의 실질적 지배력 여부를 포함한 '사용자성'까지 판단해야 하는 경우, 그 분쟁은 첨예해질 것이고 그만큼의 기간이 소요될 수밖에 없다. 원청에서 노동위원회의 실질적 지배력 판단에 이의가 있는 경우, 행정소송 절차로 나아가 단체교섭 국면이 장기간 지연될 수 있다는 것이 노동계의 지적이기도 하다. 또한, 하청 노조는 원청을 압박하기 위해 교섭 거부 또는 해태의 부당노동행위 구제 신청 내지는 진정, 고소 등을 병행할 수 있어 분쟁의 양상이 상당히 격화되거나 교섭단위 분리 신청 결정 과정에서 원청 노조와 하청 노조 간 갈등이 발생할 수도 있다.

2) 노동위원회 판단의 실효성 우려

노동위원회는 노동관계법령상 이익의 신속한 구제의 측면에서 상당한 기능을 수행하고 있으나, 판단이 신속하게 이루어지는 만큼 그 판단의 실효성에 대한 우려도 상당하다. 특히 노란봉투법 시행 시 원청의 실질적 지배력을 중심으로 하는 사용자성 판단과 교섭 요구 안전별 교섭의무 여부, 교섭단위 분리 결정의 필요성까지 장기적 노사관계의 출발점에서 판단해야 할 사항이 상당히 많다. 그러나 이를 판단해야 할 기간이 상당히 부족하다. 실질적 지배력을 판단하는 잣대 자체가 주관적일 수밖에 없는 가운데, 노사 간의 시각 차이로 인한 사실관계의 확인과 가치판단이 짧은 기간 중 가능할지 의문이 남는다.

더욱이 노란봉투법 시행 직후 판단 사례가 축적되지 않은 상태에서 노동위원회가 노사관계를 아우르는 판단의 초석을 제시할 수 있을지에 대한 현장의 우려도 적지 않다. 고용노동부의 매뉴얼이나 가이드라인만으로는 부족하고 해당 쟁점에 대한 치밀한 분석과 판단기준의 선제적인 제시가 필요한 부분이라고 생각된다.

3) 교섭단위의 지나친 세분화 우려

원청과 하청, 하청과 하청 사이에 실효성 있는 단체교섭을 위해 교섭단위 분리가 필연적이라는 점에는 충분히 공감





한다. 다만, 교섭단위의 지나친 세분화는 사용자로 하여금 교섭에 상당한 비용과 시간을 투입할 수밖에 없게 한다. 사용자가 교섭 거부 및 해태의 부당노동행위에 대비해 교섭에는 참가하게 될 수 있으나, 지나치게 세분화된 교섭단위 때문에 단체교섭 및 단체협약 체결에는 오히려 소극적이게 될 우려도 있다. 특히나 지나치게 세분화된 교섭단위에서 하청의 계약조건이 변경되거나, 하청이 근로조건을 변경하는 결정을 하는 경우에는 그 복잡성이 더 높아지고, 당초 노란봉투법 시행으로 기대했던 원청과의 실효성 있는 대화와는 오히려 더 멀어지는 결과를 초래할 수도 있다.

4) 안건별 교섭단위 분리 가능성

노란봉투법으로 개정되는 노동조합법 제2조 제2호는 하청 근로자의 근로조건에 대해 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자도 그 범위에 있어서는 사용자로 본다고 정하고 있다. 즉, 실질적 지배력이 인정되더라도 모든 사안에 대해 원청이 교섭의무를 부담하는 것이 아니고, 개별 근로조건마다 사용자성이 달리 판단될 수 있음을 의미한다. 즉 이론상 교섭단위 분리 신청도 안건별로 이루어질 가능성이 있다.

예컨대 원청이 A 하청 노조와 B 하청 노조에 대해 임금에 있어서는 전부 결정 권한이 있어 원청과 하청 전부의 노조(A+B)로 구분해서 교섭에 응하는데, 복리후생에 관한 사항에서는 A 하청에 대해서만 결정 권한이 있어 원청과 일부 하청(A)의 노조로 구분해 교섭에 응해야 하는 상황이 생길 수도 있다는 것이다.

4. 맺으며

교섭단위 분리 결정이 노란봉투법 시행에 꼭 필요한 장치라는 점에 대해 깊이 공감한다. 그러나 노란봉투법 자체가 가지고 있는 추상성과 모호함에 교섭단위 분리 결정과 관련한 복잡성이 더해졌을 때, 오히려 법 취지가 무색해지고 노사관계의 혼란이 가중되는 상황이 전개될 수 있다. 충분한 논의와 판단기준의 마련, 그리고 관련 절차의 실효성을 확보하기 위한 철저한 사전 준비가 필요한 때라고 생각한다. **노법**

